

2023年3月证券从业资格《证券市场基本法律法规》试题（网友回忆版）

单项选择题

1. 期货交易实行（ ）结算制度。

- A. 次日负债
- B. 当日负债
- C. 当日无负债
- D. 次日无负债

参考答案：C

【慧考解析】期货交易实行当日无负债结算制度。

2. 根据《证券法》，证券的发行、交易活动，必须遵循（ ）的原则。

- A. 公开、公平、客观
- B. 公允、合理、客观
- C. 公开、公平、公正
- D. 合理、合法、有效

参考答案：C

【慧考解析】证券的发行、交易活动，必须遵循公开、公平、公正“三公”原则。

3. 根据《合伙企业法》，下列关于有限合伙人的出资方式，错误的是（ ）。

- A. 劳务
- B. 货币
- C. 知识产权
- D. 实物

参考答案：A

【慧考解析】有限合伙人可以用货币、实物、知识产权、土地使用权或者其他财产权利作价出资。有限合伙人不得以劳务出资。

4. 下列各项中，不属于有限责任公司监事会行使的职权是（ ）。

- A. 对董事执行公司职务的行为进行监督
- B. 检查公司财务
- C. 提议召开临时股东会会议
- D. 决定公司内部管理机构的设置

参考答案：D

【慧考解析】D项是董事会的职权。

监事会的职权有：

- （1）检查公司财务；
- （2）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
- （3）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
- （4）提议召开临时股东会会议，在董事会不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；
- （5）向股东会会议提出提案；
- （6）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
- （7）公司章程规定的其他职权。

5. 下列关于未标明合伙企业名称字样责任的说法，错误的是（ ）。

- A. 未在名称中标明“普通合伙”“特殊普通合伙”或者“有限合伙”字样的，只需改正即可，不需要承担其他法律责任
- B. 未在名称中标明“普通合伙”字样的，由企业登记机关限期改正，处以一定金额的罚款
- C. 未在名称中标明“特殊普通合伙”字样的，由企业登记机关限期改正，处以一定金额的罚款
- D. 未在名称中标明“有限合伙”字样的，由企业登记机关限期改正，处以一定金额的罚款

参考答案：A

【慧考解析】违反《合伙企业法》规定，合伙企业未在其名称中标明“普通合伙”“特殊普通合伙”或者“有限合伙”字样的，由企业登记机关责令限期改正，处以2000元以上1万元以下的罚款。

6. 公司依据股东人数和股份流动性可分为（ ）。

- A. 母公司与子公司
- B. 国有公司和非国有公司
- C. 上市公司和非上市公司
- D. 有限责任公司和股份有限公司

参考答案：D

【慧考解析】依股东人数和股份流动性，可分为有限责任公司和股份有限公司。

7. 股份有限公司的发起人不得超过（ ）。

- A. 50人
- B. 30人
- C. 200人
- D. 100人

参考答案：C

【慧考解析】设立股份有限公司，应当具备下列条件：发起人符合法定人数。设立股份有限公司，应当有2人以上200人以下发起人，其中须有半数以上的发起人在中国境内有住所。

8. 根据《合伙企业法》，下列关于特殊的普通合伙企业的说法，错误的是（ ）。

- A. 特殊的普通合伙企业应当建立执业风险基金，办理职业保险
- B. 合伙人在执业活动中因故意或者重大过失造成的合伙企业债务以及合伙企业的其他债务，由全体合伙人承担无限连带责任
- C. 以专业知识和专门技能为客户提供有偿服务的专业服务机构，可以设立为特殊的普通合伙企业
- D. 特殊的普通合伙企业名称中应当标明“特殊普通合伙”字样

参考答案：B

【慧考解析】特殊普通合伙企业的特殊之处表现在责任承担的方式上：

（1）1个合伙人或者数个合伙人在执业活动中因故意或者重大过失造成合伙企业债务的，应当承担无限责任或者无限连带责任，其他合伙人以其在合伙企业中的财产份额为限承担责任。

（2）合伙人在执业活动中非因故意或者重大过失造成的合伙企业债务以及合伙企业的其他债务，由全体合伙人承担无限连带责任。

（3）合伙人执业活动中因故意或者重大过失造成的合伙企业债务，以合伙企业财产对外承担责任后，该合伙人应当按照合伙协议的约定对合伙企业造成的损失承担赔偿责任。

特殊的普通合伙企业应当建立执业风险基金，办理职业保险。执业风险基金用于偿付合伙人执业活动造成的债务。执业风险基金应当单独立户管理。具体管理办法由国务院规定

9. 根据《合伙企业法》，下列关于合伙企业应当解散的情形，说法错误的是（ ）。

- A. 三分之二以上合伙人决定解散
- B. 合伙协议约定的解散事由出现

- C. 合伙人已不具备法定人数满三十天
- D. 合伙期限届满，合伙人决定不再经营

参考答案：A

【慧考解析】合伙企业有下列情形之一的，应当解散：

- (1) 合伙期限届满，合伙人决定不再经营；
- (2) 合伙协议约定的解散事由出现；
- (3) 全体合伙人决定解散；
- (4) 合伙人已不具备法定人数满30天；
- (5) 合伙协议约定的合伙目的已经实现或者无法实现；
- (6) 依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；
- (7) 法律、行政法规规定的其他原因。

10. 法律主体是法律关系的参加者，主要包括（ ）。

- A. 权利、行为和义务
- B. 物、人格和精神成果
- C. 自然人、组织和国家
- D. 主体、客体和内容

参考答案：C

【慧考解析】法律主体是法律关系的参加者，主要包括自然人、组织和国家三类。

11. 下列不属于财务顾问业务涉及的与上市公司收购和上市公司重大资产重组相关的部门规章及规范性文件是（ ）。

- A. 《上市公司收购管理办法》
- B. 《证券投资顾问业务暂行规定》
- C. 《上市公司重大资产重组管理办法》
- D. 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》

参考答案：B

【慧考解析】与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问涉及的主要部门规章及规范性文件包括《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司收购管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》《北京证券交易所上市公司重大资产重组业务指引》《证券服务机构从事证券服务业务备案管理规定》和《监管规则适用指引——机构类第2号》等。

12. 证券公司进行柜台交易，向投资者收取履约保证金的，应当在双方约定的金融机构开立（ ）存放，不得违约动用。

- A. 存款账户
- B. 专门账户
- C. 产品账户
- D. 信用账户

参考答案：B

【慧考解析】证券公司与投资者约定抵押、质押等财产担保的，应当依法办理担保设定手续；向投资者收取履约保证金的，应当在双方约定的金融机构开立专门账户存放，不得违约动用。

13. 下列关于证券行业文化理念的说法正确的是（ ）。

- A. 稳健是底线、合规是义务、诚信是特色、专业是保证
- B. 合规是底线、专业是义务、稳健是特色、诚信是保证
- C. 合规是底线、诚信是义务、专业是特色、稳健是保证

D. 诚信是底线、合规是义务、专业是特色、稳健是保证

参考答案：C

【慧考解析】行业的文化理念：

- (一) 合规是底线
- (二) 诚信是义务
- (三) 专业是特色
- (四) 稳健是保证

14. 根据《证券法》，下列投资者的做法错误的是（ ）。

- A. 乙某持有某上市公司已发行的有表决权股份达到百分之五后，其所持该上市公司已发行的有表决权股份比例每增加或者减少百分之五，乙某按照规定报告并通知该上市公司予以公告
- B. 丁某持有某上市公司已发行的有表决权股份达到百分之五后，其所持该上市公司已发行的有表决权股份比例又增加百分之五，丁某按照规定报告并公告，在公告后三日内再行买入该上市公司股票
- C. 丙某持有某上市公司已发行的有表决权股份达到百分之五后，其所持该上市公司已发行的有表决权股份比例每增加或者减少百分之一，丙某在该事实发生的次日通知该上市公司并公告
- D. 甲某通过证券交易所交易某上市公司股票。在持股比例达到该上市公司已发行的有表决权股份达到百分之五时，甲某按照规定报告并通知该上市公司予以公告

参考答案：B

【慧考解析】投资者持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有一家上市公司已发行的有表决权股份达到5%后，其所持该上市公司已发行的有表决权股份比例每增加或者减少5%，应当向国务院证券监督管理机构、证券交易所作出书面报告，通知该上市公司，并予公告。在该事实发生之日起至公告后3日内，不得再行买卖该上市公司的股票。

15. 下列关于证券投资咨询业务人员必须符合相关的从业管理要求，说法正确的是（ ）。

- A. 证券投资咨询人员不得同时登记为证券分析师和证券投资顾问
- B. 个人符合证券投资咨询从业条件，即可从事证券投资咨询业务
- C. 从事证券投资咨询业务的人员，加入一家有从业资格的证券投资咨询机构后，即可从事证券投资咨询业务
- D. 证券投资咨询人员可以同时在不超2个证券投资咨询机构执业

参考答案：A

【慧考解析】B、C项说法错误，从事证券投资咨询业务的人员，应当符合证券投资咨询从业条件并加入一家有从业资格的证券投资咨询机构后，方可从事证券投资咨询业务。

D项说法错误，证券投资咨询人员不得同时在2个或者2个以上的证券投资咨询机构执业。

16. 由发起人认购公司发行的全部股份而设立股份有限公司，称为（ ）。

- A. 认购设立
- B. 募集设立
- C. 核准设立
- D. 发起设立

参考答案：D

【慧考解析】发起设立，是指由发起人认购公司应发行的全部股份而设立公司。

17. 根据《证券公司监督管理条例》，证券公司未按照规定与客户签订业务合同，中国证监会可以采取的措施是（ ）。

- A. 出具警示函
- B. 责令公开说明
- C. 责令定期报告

D. 责令改正

参考答案：D

【慧考解析】根据《证券公司监督管理条例》第八十四条的规定，证券公司未指定专人向客户讲解有关业务规则和合同内容，并以书面方式向其揭示投资风险或未按照规定与客户签订业务合同，或者未在与客户签订的业务合同中载入规定的必备条款的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处以违法所得1倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足3万元的，处以3万元以上30万元以下的罚款。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员单处或者并处警告、3万元以上10万元以下的罚款。

18. 某个人投资者要参加上交所科创板股票交易，要求具备的条件不包括（ ）。

- A. 申请权限开通前20个交易日证券账户的资产日均不低于人民币50万元
- B. 申请权限开通前20个交易日资金账户的金额日均不低于人民币50万元
- C. 参与证券交易24个月以上
- D. 具有6个月以上的证券交易经验

参考答案：D

【慧考解析】上交所公布《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》，明确投资者参与科创板股票交易的具体条件：个人投资者申请权限开通前20个交易日证券账户及资金账户内的资产日均不低于人民币50万元，并且参与证券交易24个月以上；符合法律法规及上交所规定的机构投资者可直接申请开通科创板股票交易权限。

19. 以下关于合伙企业注销后的债务承担，说法错误的是（ ）。

- A. 合伙企业注销后，原普通合伙人对合伙企业存续期间的债务应承担无限连带责任
- B. 合伙企业不能清偿到期债务的，债权人可以要求普通合伙人清偿
- C. 合伙企业不能清偿到期债务的，债权人可以向人民法院提出破产清算申请
- D. 合伙企业被宣告破产后，原普通合伙人对合伙企业存续期间的债务不再承担无限连带责任

参考答案：D

【慧考解析】D项，合伙企业依法被宣告破产的，普通合伙人对合伙企业债务仍应承担无限连带责任。

多项选择题

20. 根据《关于进一步加强证券基金经营机构债券交易监管的通知》，债券相关业务应当按照经纪、（ ）等业务类型分开办理。

- A. 投资顾问
- B. 承销
- C. 资管
- D. 自营

参考答案：ABCD

【慧考解析】债券相关业务应按照经纪、自营、承销、资管、投资顾问等类型分开办理，并在人员、账户、资金、信息等方面严格分离，防范利益冲突；债券交易的投资决策、交易执行、风险控制、清算交收等关键岗位应专人负责，禁止岗位兼任或者混合操作。

21. 下列关于公司的财务会计制度，说法正确的有（ ）。

- A. 股东会、股东大会或者董事会违反规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司
- B. 公司除法定的会计账簿外，不得另立会计账簿
- C. 公司持有的本公司股份可以分配利润
- D. 公司的公积金可用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。资本公积金不得用于弥补公司的亏损

参考答案：ABD

【慧考解析】A项，股东会、股东大会或者董事会违反规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

B项，公司除法定的会计账簿外，不得另立会计账簿。

C项，公司持有的本公司股份不得分配利润。

D项，公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金不得用于弥补公司的亏损。

22. 根据《公司法》，下列关于虚假出资、抽逃出资法律责任的说法，正确的有（ ）。

A. 处以虚假出资金额或者所抽逃出资金额的百分之五以上百分之十五以下的罚款

B. 违法行为主体包括公司发起人、股东

C. 由公司登记机关责令改正

D. 撤销公司登记或者吊销营业执照

参考答案：ABC

【慧考解析】公司的发起人、股东虚假出资，未交付或者未按期交付作为出资的货币或者非货币财产的，由公司登记机关责令改正，处以虚假出资金额5%以上15%以下的罚款。

公司的发起人、股东在公司成立后，抽逃其出资的，由公司登记机关责令改正，处以所抽逃出资金额5%以上15%以下的罚款。

23. 关于证券公司在销售产品或者提供服务过程中的责任，下列说法正确的有（ ）。

A. 将适当的产品或者服务销售或者提供给适合的投资者

B. 全面了解投资者情况，深入调查分析产品或者服务信息

C. 勤勉尽责，审慎履职

D. 对违法违规行为承担法律责任

参考答案：ABCD

【慧考解析】《证券期货投资者适当性管理办法》要求经营机构在向投资者销售证券期货产品或者提供证券期货服务的过程中，应当遵守法律法规及其他有关规定，勤勉尽责，审慎履职，全面了解投资者情况，深入调查分析产品或者服务信息，科学有效评估，充分揭示风险，基于投资者的不同风险承受能力以及产品或者服务的不同风险等级等因素，提出明确的适当性匹配意见，将适当的产品或者服务销售或者提供给适合的投资者，并对违法违规行为承担法律责任。

24. 下列关于公司设立登记要求的说法，正确的有（ ）。

A. 设立公司应当向所属行业主管部门申请设立登记

B. 股份有限公司必须要在公司名称中标明“股份有限公司”或者“股份公司”字样

C. 公司营业执照记载的事项发生变更的，公司应当依法办理变更登记

D. 公司设立申请提出之日为公司成立日期

参考答案：BC

【慧考解析】A项说法错误，设立公司应当依法向公司登记机关申请设立登记。

D项说法错误，公司营业执照签发日期为公司成立日期。

25. 下列关于合伙企业利润分配和亏损分担的说法，错误的有（ ）。

A. 合伙协议不得约定由部分合伙人承担全部亏损

B. 合伙企业不能清偿到期债务的，合伙人以出资额为限承担责任

C. 利润分配首先按合伙协议的约定办理

D. 合伙协议可以约定将全部利润分配给部分合伙人

参考答案：BD

【慧考解析】合伙企业利润分配和亏损分担的原则是：首先，按照合伙协议的约定办理；合伙协议未约定或者约定不明确的，由合伙人协商决定；协商不成的，由合伙人按照实缴出资比例分配、分担；无法确定出资比例的，由合伙人平均分配、分担。此外，合伙协议不得约定将全部利润分配给部分合伙人或者由部分合伙人承担全部亏损。上述约定不符合“共享收益、共担风险”这一合伙企业基本特征的内在要求，有违公平原则。

合伙企业对其债务，应先以其全部财产进行清偿。合伙企业不能清偿到期债务的，合伙人承担无限连带责任。合伙人由于承担无限连带责任，清偿数额超过其亏损分担比例的，有权向其他合伙人追偿。

26. 流动性风险，是指证券公司无法以合理成本及时获得充足资金，以（ ）的资金需求的风险。

- A. 进行套期保值
- B. 履行其他支付义务
- C. 满足正常业务开展
- D. 偿付到期债务

参考答案：BCD

【慧考解析】流动性风险，是指证券公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。

27. 相关并购重组活动完成后，凡不属于上市公司管理层事前无法获知且事后无法控制的原因，上市公司或者购买资产实现的利润未达到盈利预测报告金额50%的，中国证监会可以同时财务顾问及其财务顾问主办人采取的监管措施包括（ ）。

- A. 罚款
- B. 监管谈话
- C. 出具警示函
- D. 责令定期报告

参考答案：BCD

【慧考解析】利润实现数未达到盈利预测50%的，中国证监会可以同时财务顾问及其财务顾问主办人采取监管谈话、出具警示函、责令定期报告等监管措施。

28. 根据《合伙企业法》，普通合伙企业合伙人的出资方式中，正确的做法有（ ）。

- A. 以土地使用权出资的，可以由全体合伙人协商确定评估作价
- B. 以劳务出资的，其评估办法由全体合伙人协商确定，并在合伙协议中载明
- C. 以知识产权出资的，只能由全体合伙人委托法定评估机构评估
- D. 以实物出资的，可以由全体合伙人协商确定评估作价

参考答案：ABD

【慧考解析】合伙人以实物、知识产权、土地使用权或者其他财产权利出资需要评估作价的可以由全体合伙人协商确定也可以由全体合伙人委托法定评估机构评估。合伙人以劳务出资的其评估办法由全体合伙人协商确定并在合伙协议中载明。

29. 证券投资顾问应当遵循诚实信用原则，勤勉、审慎地为客户提供证券投资顾问服务。证券投资顾问不得从事的活动有（ ）。

- A. 以任何方式向客户承诺或者保证投资收益
- B. 向客户收取证券投资顾问服务费用
- C. 向他人泄露客户的投资决策计划信息
- D. 通过网络等公众媒体作出买入具体证券的投资建议

参考答案：ACD

【慧考解析】证券投资顾问不得从事下列活动：

- (1) 以任何方式向客户承诺或者保证投资收益；
- (2) 对服务能力和过往业绩进行虚假、不实、误导性的营销宣传；
- (3) 向他人泄露客户的投资决策计划信息；
- (4) 以个人名义向客户收取证券投资顾问服务费用；
- (5) 通过广播、电视、网络、报刊等公众媒体作出买入、卖出或者持有具体证券的投资建议。

判断题

30. 存托凭证的存托人不可以委托境外金融机构担任托管人。（ ）

参考答案：错

【慧考解析】存托人可以委托境外金融机构担任托管人。

31. 为资产支持证券原始权益人的利益管理专项计划财产是管理人的主要职责之一。（ ）

参考答案：错

【慧考解析】管理人应当履行下列职责：对相关交易主体和基础资产进行全面的尽职调查，可聘请会计师事务所、资产评估机构等相关中介机构出具专业意见；在专项计划存续期间，督促原始权益人以及为专项计划提供服务的有关机构，履行法律规定及合同约定的义务；办理资产支持证券发行事宜；按照约定及时将募集资金支付给原始权益人；为资产支持证券投资者的利益管理专项计划资产，建立相对封闭、独立的基础资产现金流归集机制，切实防范专项计划资产与其他资产混同以及被侵占、挪用等风险；监督、检查特定原始权益人持续经营情况和基础资产现金流状况，出现重大异常情况的，管理人应当采取必要措施，维护专项计划资产安全；按照约定向资产支持证券投资者分配收益；履行信息披露义务；负责专项计划的终止清算；法律、行政法规和中国证监会规定以及计划说明书约定的其他职责。

32. 普通合伙人对合伙企业债务承担无限连带责任，有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。（ ）

参考答案：对

【慧考解析】普通合伙企业的全体合伙人均须对合伙企业的债务承担无限连带责任；而有限合伙企业中有有限合伙人对企业债务承担有限责任，普通合伙人对合伙企业的债务承担无限责任或无限连带责任。

33. 王某在2020年3月因证券违法行为受到过行政处罚，2022年9月其参与内幕交易获利10万元，其行为应予立案追诉。（ ）

参考答案：错

【慧考解析】利用未公开信息交易行为，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

- (1) 获利或者避免损失数额在100万元以上的；
- (2) 2年内3次以上利用未公开信息交易的；
- (3) 明示、暗示3人以上从事相关交易活动的；
- (4) 具有其他严重情节的。

34. 全面风险管理包含了：“全员”、对“全部风险”进行管理、开展风险管理的“全部活动”、对风险进行“全程管理”四部分含义。（ ）

参考答案：对

【慧考解析】全面风险管理包含“全员”的含义，要求证券公司董事会、经理层以及全体员工，从上到下，共同参与风险管理。

全面风险管理包含对“全部风险”进行管理的含义，要求对各类风险进行管理，要求管理的风险包括但不限于流动性风险、市场风险、信用风险、操作风险、声誉风险等。

全面风险管理包含开展风险管理的“全部活动”的含义，要求对风险进行准确识别、审慎评估、动态监控和及时应对。

全面风险管理包含对风险进行“全程管理”的含义。

35. 加强声誉约束是证券文化建设十个方面行为层关键要素之一。（ ）

参考答案：对

【慧考解析】证券行业文化建设包括三个层次十个方面的关键要素。其中十个方面的要素包括：平衡各方利益、建立长效激励、“加强声誉约束”、落实责任担当、融合发展战略、强化文化认同、激发组织活力、秉承守正创新、崇尚专业精神以及坚持可持续发展。

共享题干题

【题干】某公司董事长张某、财务总监王某为使公司上市，组织单位工作人员通过使用自制的银行单据等方式，虚增当期利润总额达5%，并在上市申请文件的定期财务报告和招股说明书中均载入上述内容。该公司上市后，张某和王某继续使用相同手段，连续三年均虚增当期营业收入总额40%以上，并在年报中使用上述虚增经营数据，给公众投资者造成重大损失。请根据上述背景信息回答以下问题。

36. 【单项选择题】依据张某和王某在上市申请文件和招股说明书中使用虚构财务数据的行为，可能触犯的罪名是（ ）。

- A. 提供虚假证明文件、出具证明文件重大失实罪
- B. 欺诈发行证券罪
- C. 操纵证券、期货市场罪
- D. 非法吸收公众存款罪

参考答案：B

【慧考解析】欺诈发行证券，是指发行人不符合发行条件，以欺骗手段骗取发行注册的行为，情节严重构成犯罪的，以欺诈发行证券罪定罪处罚。